

Лекция 3 (19.09.25)



Действия - зависят от воли человека, его сознания.

События - явления природы, возникновение и развитие которых не зависит от человека.

Правомерное действие - в результате таких действий у лиц возникают нормы права и обязанности, предусмотренные нормами права.

Неправомерное действие - действие противоречащее требованиям закона.

Абсолютные действия - естественные природные явления, которые имеют юридическое значение.

Относительные события - события, на возникновение которых человек повлиять не может, но является их участником.

Элементы:

1. Субъекты (физ лица, юр лица, гос-во)
 2. Объекты (вещи, работы, услуги, нематериальные ценности)
 3. Права и обязанности
-

Реализация права - деятельность соответствующая выраженным в норме права предписаниям.

- использование
- исполнение
- соблюдение
- применение

Правоприменение - разрешение конкретного дела, жизненного случая, определенной правовой ситуации уполномоченными на то лицами.

- Осуществляют только компетентные государственные органы и должностные лица
 - Деятельность по применению права несет властный характер
 - Результатом применения всегда является вынесение индивидуального правового предписания.
 - Осуществляется в строго установленном законом порядке.
-

Толкование норм права

- Официальное
 1. Нормативное (обязательное для всех лиц и органов)
 - Аутентичное (толкование нормы права органом издавшим норму)
 - Легальное (толкование нормы права, даваемое компетентным органом в силу предоставления ему полномочий)
 2. Казуальное
 - Судебное (издается судами)
 - Административное (осуществляется несудебными органами)
- Неофициальное
 1. профессиональное (учёными-юристами, юристами-практиками, компетентными государственными деятелями)
 2. обыденное (толкование даваемое в быту, повседневной жизни)